

עץ משפט
נר מצוה

כב א ב מיי פ"א מה'ל פסו"מ הלכה מח ופיג מה'ל מעילה הל' ב: ג [מיי] פ"ג מה'ל מעילה הלכה ג:]

רבינו גרשום

חזן לזמנו וחזן למקומו תנא נמי ושקיבלו וזרקו פסולין ולעולם לאו דוקא: והכא נמי לאו דוקא. וליכא למידק מינייהו מידי: א"כ. כדקאמרת דלאו דוקא למא לי למיתנא בתרין דוכתי מילתא דלאו דוקא: אלא אימא קל לעולם דמעילה דוקא. ולא להחייא דוקאי להיתר זריקה אלא לאשמועינן דפסול עושה שירים ליפסול ואע"גדיקביטו הדס בבי כוסות וקבל פסול וזרק תחילה והדר קבל כשר וזרק ההוא קבלה וזריקה דכשר לאו כלום היא: מ"ט דהאי קבלה דכשר פסול הוי ופטילה והא תנן במסכת זבחים וכולן שקבלו או את מנח חזן לזמנו וזרקו למקומו אם יש דם הנפש יחזור הכשר וישר ובהא ההוא יחשיבו פסול בקבלה ההוא לזמנו או חזן למקומו דמשחבת פיגול דפסול אין עושה שירים ליפסל. אבל כשחישב כשר בקבלה חזן לזמנו וחזן למקומו אע"פ שיש עוד בצואר עד הנפש לא יחזור הכשר ויקבל דמשחבת דכשר פוסלת שירים. וזכיי אמרת דקמ"ל דפסול עושה שירים והא בעא מיניה בובחים בפרק כל הפסולין ואמר ליה אין לך דבר שעושה שירים ליפסל אלא כשר שחישב בקבלה חזן לזמנה וחזן למקומו אע"ג דקיבל אחד שוב שלא במחשבתו וזק ואל כלום היא אלא עושה שירים אלא ומ"ש חזן לזמנה וחזן למקומו עושה שירים ליפסל. והואיל ומרצין לפיגולין דצריכי דתיין זריקה לאקביעניהו בבחיוב פיגול עושה שירים כמותן: מאי לאו הני עושין שירים. לאפוקי פסול שקיבל שלא במחשבת דאין עושה שירים: לא אפילו פסול. הא אין לך דבר קבלי דמשמע הני בדבר לא הני קאמר אין לך דבר שאין מרצה בצבור כגון פיגול ונותר ויוצא ועושה שירים ליפסל כמותן אלא חזן לזמנו וחזן למקומו והואיל ומרצין לפיגולין: אבל טמא דהיינו נמי פסול דאיתיה לצבור דטומאה מרצה היא בצבור משוי שירים פסולין. שאר פסולין כגון בעלי מומין: הפיגול. כשחישב בשחיטה לעולם מועלין בו לאו דלא זרק מיירי משום הכי מועלין בו אע"ג דכבר

ה:

אמר רב אבי **למה** **אי** **למייתי** **תרת**. כלומר בשני מקומות הכא במעילה והתם בפרק דס חטאת יא [ובחים דף 35]. דלף ניחא ליה ^(א) לומר דבשני מקומות יהיה שונה יז כפולות אלא לעולם דמעילה דוקא ומכל מקום לא תפשוט דהיתר זריקה שנינו דלילמא לעולם אימא לך דהיתר אכילה ועיקר מנתי' דצקצלוהו וזרקוהו פסולין וכי מינא ל"ל טח עד דליכא תרתי למא תריך שזרקו פסולין הא קמ"ל דפסיל עושה שריים כלומר דוקא משום דקיבלו פסולין וזרקו פסולין טח דמשמע ליכא לא היתר אכילה ולא היתר זריקה דכי נמי יחזור הכשר יז מדס שצלואר ויקבל ויזרקו לאו כלום הוא כיון שזרק פסול אצל אי לאו דזרקו פסולין אלא נשפר דס חטאת נקט מרזייהו קצלו וזרקו אגב היא דהכא דכיון דליכא תרתי משניות שיש בהן יט כפולות צנחנן אין להקפיד א"ג מצי למימר התם כי הכא דקמ"ל דפסול עושה שריים ואף על גב דמהכא משמעין מכל מקום אין להקפיד דמחל"ל פסול עושה שריים אלא חזן לזמנו וחזן למקומו הוואיל ומרצין לפיגולין מאי לאו ב מפסול לא אפילו פסול והא אין לך קתני ה"ק אין לך דבר שאינו מרצה בציבור ועושה שריים אלא חזן לזמנו וחזן למקומו אבל בטמא דאיתיה בציבור משוי שריים שאר פסולין דלא איתנזון בציבור לא משוין שריים ת"ש הפיגול לעולם מועלין בו לאו דלא זרק ושבע מינה היתר זריקה שנינו לא ו זריקה ומאי לעולם הא קמ"ל כדכרב גידל דאמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול יאינו מוציא מידי מעילה ואינו מביא לידי מעילה תא

הני דבסמוך: פסול מהו שיעשה שריים. פירוש יא שזרק מהו שיעשה כל מה שנשאר צלואר שריים: ה"ג מאי לאו אפילו פסול. פירוש אפילו פסול בכלל אין לך דבר שעושה שריים ומשני לא לצר מפסול חוץ מאותו פסול יט דק"ל ציה דהיינו טמא כמו שמפרש בסמוך יט ויס"ג איפכא לאו צר מפסול והיא היא ובר קאי אחוץ לזמנו וחזן למקומו ומשני לא דע"ז[אפילו] פסול (כו') [כלומר] פסול הוא כמו חוץ לזמנו וחזן למקומו והא אין לך קתני כלומר דמשמע צדיקא דשום פסול אינו עושה שריים אלא חוץ לזמנו וחזן למקומו דוקא ה"ק אין לך יט שאינו ^(א) [מנראה] צצור ועושה שריים כו כלומר כל פסול שאינו מרצה צצור אינו עושה שריים אלא חוץ לזמנו וחזן למקומו האי טמא דאיתיה צצור משוי שריים שהי זריקה חשובה קתא אחרי שיש לו היתר צצור שאר פסולין דליתנהו צצור לא משוי שריים לפי שאין זריקה חשובה והרי היא כאליו לא זרקו כלל הילכך פסול דלמר עושה שריים מיירי בטמא: **תא** שמע הפיגול צעידם מועדין בו דאו דלא זרק. ולעולם דקתני ר"ל בין פיגל בשחיטה בין פיגל בקבלה ואפילו פיגל בקבלה דה"ל היתר שחיטה קתני דמועלין וטעמא דפיגול הא לא פיגל אף על גב דלא זרק אין מועלין וש"מ היתר זריקה שנינו לא זרק וזהכי נקט פיגל דאי לאו דפיגל אין מועלין דהיתר אכילה יט שנינו: **ומאי** צעידם הא קב"ל כדכרב גידל. מימה מאי פריך מאי לעולם אדרבה דניחא טפי כיון דמיירי צורק ואדרבה למאי דסלקא דעתך דמיירי בלא זרק הוה קשה טפי מאי לעולם כיון דליחא לדרב גידל דהא לעיל מייתי סיעתא לרב גידל מדנקט לעולם דמיירי ע"כ צורק דאי בלא זרק מאי למימרא ומפרש השר מקוצי יט דלמר הכי כי ס"ד נמי דהיתר זריקה שנינו יט איחא לדרב גידל והכי פירושו מאי לאו דלא זרק יט מדנקט לעולם משמע דמיירי בין קודם זריקה בין לאחר זריקה ואשמעינן תרתי דכי זרק ו מועלין אלמא ש"מ כדכר גידל דלא אחיא לא זריקה ומפקע מידי מעילה וכי לא זרק אשמעינן דהיתר זריקה שנינו דמשמע דוקא פיגל מועלין זו הא לא פיגל אין מועלין זו לא דזריק ומאי לעולם דהא כיון דמיירי בזריקה א"כ ליכא רבותא דזיוקא דהא פשיטא דהיתר אכילה יט מפקע מידי מעילה ומשני הא קמשמע לן כדכר גידל כלומר גט דלא אחיא זריקת פיגול ומפקע מידי מעילה:

עד דסיים **למילתיה** **והדר** **צעי** **מיניה**: ומשני לא אחא לאשמעינן אלא

קבל דמו בבוס [נלא] אמרין כל העומד לזרוק כזרוק דמי משום דקבלה דפיגול לא חשיבה כזריקה לאפוקי ממעילה הא בדרב דלא דפיגול מוציאה ממעילין כזרוק דמי וש"מ היתר זריקה שנינו: לא בדורק מיירי. וטעמא דפיגול הוא דזריקה דיריח לא חשיבה לאפוקי ממעילה הוא זריקה כשרה מפקא מידי מעילה אלמא דהיתר אכילה שנינו דזריקא תבניתין כו' יוחנן והואיל ומוקמת לה בדורק ולא בירלא זרק: מאי לעולם. דקאמר לא אתא לאשמועינן אלא כהלכה כדכר דאמר אשמועינן דמועלין כדכר גידל חיבות אלמא ש"מ נמחק: לא זריקת פיגול ומפקא: גט אכילה מפקא מידי. אות ע' נמחק: גט כלומר כולה רבותא לכדבר גידל לומר דלא אחיא זריקת פיגול ומפקא מידי אות ע' נמחק:

קדשי קדשים פרק ראשון מעילה

פ"ג לגבי מעילה הא דקתמי שקצלו פסולין לאו דוקא הכי^(א) דנימא הא קצלו כשרים וזרקו פסולין אין מועלין צה דלאפילו קיבלו כשרים וזרקו פסולין מועלין דהיתר אכילה שנינו ^(א) דבעינן ז גבי זריקה וליכא. ואי קשיא לך מאחר דלאו דוקא אחאי מני לה מריך אגב דתמי פסולי דנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו תנא נמי שקצלו פסולין וזרקו ולעולם לאו דוקא יט וליכא למידק מינה כדדייקת צרישא הא קצלוהו כשרין אע"ג דזרקוהו פסולין אין מועלין זו: **אמר רב אבי** **אם** **אם** **כן**. דקאמר דלאו דוקא ל"ל למיתנא בתרי דוכתי מנתי' דלאו דוקא: אלא לעולם דמעילה דוקא. ודייקינן מינה דהיתר זריקה שנינו כדלמנן יט הכא פסולים דתמי גבי חטאת פסולה לאו דוקא אלא כדלמנן דהוא הדין נמי כי קצלו וזרקו כשרים אלא להכי קתני שקצלו פסולין וזרקו פסולין דהא קמ"ל דפסול עושה שריים שאם נתקבל הדס בשני כוסות אע"ג דקבל פסול בתחלה זרק וחזר וקבל כשר זרק עושה הפסול לכל הדס שנשחיר אחר וזרקתו שריים דהא דקבל כשר זרק לאו כלום הוא אלא דינו כשרי הדס שאם הוזה מדמה על הצגד בין זריקה דכשר לזריקה דפסול אינו טעון כיבוס א"ג שאותו הדס דינו לישפך למהה כדון שריים דאי אמרינן אינו עושה שריים טעונין יסוד: ה"ג

א **הא קמ"ל** כלומר ו הא בחטאת^(א) פסולה הא קמ"ל וכו'. והא דתנן במסכת זבחים (דף 35) וכולן שקצלו את זו דמו חוץ לזמנו או חוץ למקומו אם יש עדיין דס הנפש צלואר יחזור הכשר ויקבל דמשמע אינו עושה שריים היינו כשחישב פסול בקבלה חוץ לזמנו או חוץ למקומו דמשחבת יט פסול אינו עושה שריים לפסול אצל אם חישב כשר בקבלה חוץ לזמנו אע"פ שיש עוד צלואר דס הנפש לא יחזור הכשר ויקבל דמשחבת ^(א) דכשר יט פוסלת שריים ^(א): והכי אמרת דהא קמ"ל דפסול עושה שריים והא צעא ר"ל מרבי יוחנן בפרק כל הפסולין (ובחים דף 37): פסול כו' וא"ל אין לך כו' אלא חוץ לזמנו וחזן למקומו שאם זרק מקאת הדס ע"מ לאכול חוץ לזמנו וחזן למקומו והשאר זרק שלא במחשבת פיגול לאו כלום הוא אלא כל הדס שנשחיר נעשה שריים ופסול: **ומאי** **שנא** **חוץ** **לזמנו** **וחזן** **למקומו** **ועושה** **שריים** **ליפסל** **הואיל** **ומרצה** **לפיגול**. הואיל זריקת הדס חשובה היא כל כך דמרצה דפיגול דקובעת דפיגול דלעולם לא הוקצע פיגול בזרת עד שעת זריקה: מאי לאו. הני הוא דעושה שריים לאפוקי פסול שקיבל ולא חישב לפגל דאינו עושה שריים: לא אפילו פסול והא אין לך קתני. דמשמע הני צלגד ולא פסול: ה"ק אין קל ^(א) יט שאינו מרצה צצור. כגון פיגול ונותר ויוצא שעושה שריים לפסול אלא חוץ לזמנו או חוץ למקומו דאע"ג דחוץ למקומו אינו מרצה צצור עושה שריים והואיל ומרצה לפיגול: אצל **טמא**. דהיינו פסול דמרצה נמי צצור דטומאה דחיה היא צצור משוי השריים יט: **פסולין**. שאר פסולין כגון בעלי מומים לא משוו שריים והא דלמר הא קמ"ל דפסול עושה שריים היינו טמא והאי דדייקינן לאפוקי פסול דלא משוי שריים היינו שאר פסולין: **פיגול**. שחישב בשחיטה לעולם מועלין זו ובקדשי קדשים מיירי ומש"ה מועלין דאף על גב דנתקבל הדס כראוי לא אמרינן כל העומד לזרק כזרוק דמי ^(מנחות דף 37): משום דקבלה דפיגול לא חשיבא קבלה ולא הויה כזריקה לאפוקי מידי מעילה וטעמא דהוי קבלת דס יט פסול דפיגול להכי לא מפקע ממעילה הא קבלת דס דכשר דלאו דפיגול מוציאה ממעילה דלמר כזרוק דמי וש"מ היתר זריקה שנינו: לא צורק. מיירי וטעמא דפיגול הוא דזריקה דידיה לא היא כלום לאפוקי ממעילה הא זריקה כשרה מפקא מידי מעילה אלמא היתר אכילה שנינו כרבי יוחנן: **ומאי** **לעולם**. צניחומא קא צעי לה. וה"ע מצי למיבצעי נמי כי מוקיין לה בדלא זרק אלא דנטר ליה דהלכתא ככר גידל דלמר זריקה דפיגול אינה מוציאה מידי מעילה:

כיצד
חיבת כפולות נמחק: טע ל"ל כלומר עד: טע פסולין דחשאת ליכא. חיבת דמשמע נמחק: יט הכשר ויקבל מדס וזיורק. חיבות שבצואר ויקבל נמחק: יט הדס לאחר קבלת פסולים אמרין בובחים: יט בהן כפולות לשון בחנם: ט קשה ג"א לן משום דבשתי מקומות נהיה שונה בהם דבר שאינו צריך: לא פ"י שזרק מהו שיעשה כל הדס שנשאר: יט פסול דאיידי ביה. חיבת דק"ל נמחק: גט בסמוך שאותו ודאי עושה שריים ויס"ג איפכא מאי לאו: יט לא אפילו פסול כלומר אפילו חיבת כו' נמחק: יט לך דבר שאינו מרצה בצבור: טן אכילה איכא והיתר אכילה שנינו: יט מקוצי דהכא כי חיבות דלמר הכי נמחק: יט שנינו מ"מ איתא: יטן זרק נמי מדנקט: ט זרק

מסורת הש"ס

א [ובחים דף 37] ג לעיל ג: [מנחות מז: א] פני ז"ק, **ד** דבעינן זריקה דכשר וליכא כו' ז"ק, **ה** והני פסולים דתמי גבי חטאת לאו דוקא כו' ז"ק, **ו** דתמי גבי חטאת ז"ק, **ז** גי ז"ק דכשר עושה שריים ופרוך והיכי כו', **ח** לומר דלון להקפיד כשני מקומות טי ז"ק, **ט** ז"ק, **י** ז"ק, **יא** ז"ק.

הגהות הב"ח

א גט' והא הא קמ"ל דפסול: **ב** רש"י ד"ה ה"ג והא הא קמ"ל וכי היינו כשחישב ג"צ אצל כאן איירי שקיבל הפסול תתם ששמוקה וק"ל: **ג** בא"ד שריים ופרוך והיכי אמרת ג"ל והי"א: **ד** ד"ה ה"ק אין לך דבר שאינו:

מוסף רש"י

פסול. מי שהוא פסול לעצמה, מהו שיעשה שריים. אם קבל זרק מזה שחזור הכשר ויקבל וזרקו ויכשר הקיבץ, מי אמרינן כיון דזרק פסול שזיה לזס שצלואר שריים ומו לא מחשו לזריקה, או דלמא לא אלימא זריקת פסול לצויה לזס שצלואר שריים ויחזור הכשר ויקבל (ובחים 37): אין לך חוץ לזמנו וחזן למקומו. חוץ לזריקה פסולה שעושה את כלומר שריים, אלא זריקה בתחשבת חוץ לזמנו וחזן למקומו, הוואיל ומרצין לפיגולין. הואיל והוא זריקה מן המורה למקציעה דפיגול ופסול (טו). זריקת פיגול. ראה רש"י ומוסף רש"י לעיל ג.

שיטה מקובצת

א שריים דאע"ג דקיבל: **ב** נינהו ע"י חס"י ובחים (דף 37 ע"פ): **ג** לא זרוק ומאי אות ה' נמחק: **ד** דבעינן זריקה וליכא חיבת גבי ל"ש: **ט** דוקא. ס"א ולא תירוק מינה לא היתר זריקה ולא היתר אכילה וקבלה וזריקה תרויהוה בפסולין: **ו** כלומר בחטאת חיבת הא נמחק: **ז** את הדס חוץ: **ח** דמשחבת פיגול דפסול אינו: **ט** עושה שריים חיבת פוסלת נמחק: **י** לך דבר שאינו: **יא** משוי השריים פסולין חס"ד ומה"י שאר: **יב** דפסול דפיגול: **יג** חטאת ואי אמרת בשלמא בחד דוקא ואידך לאו דוקא מצוי לזימרא איידי דנקט חד דוקא קתני אידיך דלאו דוקא אלא אמת תרויהוה לאו דוקא למא לי למנתי תרתי דלא: **יז** שונה לשון בחנם אלא.